



Tentamen 25 Juni 2018, vragen

Belastingrecht 3 (Nyenrode Business Universiteit)



Scan to open on Studeersnel

Tentamen : **BELASTINGRECHT VPB**
Datum : **25 juni 2018**
Beschikbare tijd : **2,5 uur; 09:30-12:00 uur**
Gemaakt door : **Kerngroep Belastingrecht VPB**

- Dit tentamen bestaat uit 6 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	20 punten
Opgave 2	12 punten
Opgave 3	20 punten
Opgave 4	18 punten
Opgave 5	20 punten
Opgave 6	10 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag gebruik worden gemaakt van de in het onderwijsprogramma genoemde Wetboeken. Hierbij geldt dat in deze wetboeken geen geschreven aantekeningen of annotaties (verwijzingen naar wetsartikelen) mogen staan. Het is uitsluitend toegestaan om in de wetboeken arceringen en/of onderstrepingen, zonder tekst, te plaatsen. Het gebruik van tabs is niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij de wetboeken worden geleverd. N.B. zelf beschreven tabs zijn dus niet toegestaan.
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2018, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u hebt plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elk in te leveren vel tentamenpapier;
- i. Vermeld op elk vel het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elk vel het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elk vel doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Leg de uitwerkingsvellen op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht.

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2018.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

OPGAVE 1 (20 punten)

De in Duitsland gevestigde vennootschap Braun GmbH wil uitbreiden binnen Europa en is van plan een vestiging te openen in Nederland. Braun GmbH kan onder meer kiezen uit de vestiging van een vaste inrichting of een dochtervennootschap in Nederland.

Gevraagd:

- a. Geef een definitie van het begrip 'vaste inrichting'.
- b. Wat is fiscaalrechtelijk met betrekking tot de vennootschapsbelastingplicht het verschil tussen de vestiging van een vaste inrichting of een dochtervennootschap in Nederland?
- c. Heeft een eventuele verplaatsing van de centrale leiding van Braun GmbH naar Nederland gevolgen voor de vennootschapsbelastingplicht van Braun GmbH?

In het internationaal belastingrecht kan het gebeuren dat er dubbele belasting ontstaat.

Gevraagd:

- d. Noem ten minste twee belangrijke oorzaken van het ontstaan van internationale dubbele belasting.
- e. Noem twee richtlijnen die de EU heeft uitgevaardigd en die van invloed (kunnen) zijn op de Nederlandse vennootschapsbelasting.

De hoofdregel in de Wet Vpb 1969 om te kwalificeren voor een deelneming is een harde 5%-grens. Er zijn echter uitzonderingen.

Gevraagd:

- f. Noem twee situaties waarin het desondanks mogelijk is dat een aandelenbelang dat kleiner is dan 5% onder de deelnemingsvrijstelling valt?

OPGAVE 2 (12 punten)

Apart Holding BV is de holdingmaatschappij van het in Amsterdam gevestigde kledingconcern Apart. Apart Holding BV bezit alle aandelen in de werkmaatschappijen Apart Chique BV en Apart Casual BV die eveneens in Amsterdam zijn gevestigd. Tot het vermogen van Apart Casual BV behoort een bedrijfspand dat per 1 januari 2018 een fiscale boekwaarde heeft van € 2.000.000. De waarde in het economische verkeer bedraagt op dat moment € 2.500.000. Apart Casual BV heeft het bedrijfspand op 2 januari 2018 voor boekwaarde overgedragen aan Apart Holding BV. Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Gevraagd:

- a. Wat zijn de fiscale gevolgen voor Apart Holding BV en Apart Casual BV van de transactie met betrekking tot het bedrijfspand? Geef uw antwoord aan de hand van correctieboekingen in de vorm van journaalposten.

Apart Chique BV heeft aan haar zustervennootschap Apart Casual BV in 2018 een inpakmachine verhuurd voor € 50.000 per jaar, terwijl een zakelijke prijs € 75.000 per jaar zou bedragen.

Gevraagd:

- b. Wat zijn de fiscale gevolgen voor Apart Holding BV, Apart Chique BV en Apart Casual BV van de onzakelijke verhuur van de inpakmachine? Geef uw antwoord aan de hand van correctieboekingen in de vorm van journaalposten.

OPGAVE 3 (20 punten)

M BV bezit 80% van de aandelen A BV, door voor € 400.000 deel te nemen in het aandelenkapitaal van A BV. Daarnaast bezit M BV 100% van de aandelen in B BV. M BV heeft deelneming B BV opgericht met een aandelenkapitaal van € 500.000. M BV heeft de deelname in het aandelenkapitaal van B BV gefinancierd met een lening bij de bank, waarover 5% rente wordt betaald. Daarnaast heeft M BV nog een vordering van € 100.000 op A BV met een looptijd van 25 jaar, waarover laatstgenoemde een winstafhankelijke en zakelijke rente van 8% vergoedt. Bij A BV is de lening achtergesteld ten opzichte van alle concurrente crediteuren en de vordering is slechts opeisbaar bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie. A BV maakt in 2018 een winst van € 300.000, waaruit € 40.000 dividend wordt uitgekeerd. Alle vennootschappen zijn in Nederland gevestigd.

Gevraagd:

- a. Is het door A BV betaalde dividend aftrekbaar?
- b. Is het door M BV ontvangen dividend belast?
- c. Is de door A BV betaalde rente aftrekbaar?
- d. Is de door M BV ontvangen rente belast?
- e. Wordt de door M BV betaalde rente aan de bank door art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969 in aftrek beperkt?
- f. Is de door M BV ontvangen rente belast indien de looptijd van de vordering op A BV vanaf de start 51 jaar zou bedragen?

Verder heeft M BV nog een vordering op B BV van € 200.000, zonder vaste looptijd en met een rentepercentage van 2%. De zakelijke rente bedraagt 5%.

Gevraagd:

- g. Is de door M BV aan B BV in rekening gebrachte rente en/of het verschil tussen die rente en de zakelijke rente voor B BV aftrekbaar?
- h. Verandert het antwoord op vraag 3g. indien vanaf de start van de lening een vaste looptijd van 12 jaar was afgesproken, met een rentepercentage van 4%?

OPGAVE 4 (18 punten)

Leisure & Pleasure Ltd is gevestigd te Londen (Engeland) en bezit alle aandelen in Holiday Holding Inc. gevestigd op de Kaaimaneilanden. Holiday Holding Inc. heeft een belang van 50% in de in Nederland gevestigde vennootschap Dutch Finance BV en een belang van 35% in de in Nederland gevestigde vennootschap Dutch Pleasure BV. De overige aandelen in Dutch Finance BV en Dutch Pleasure BV zijn in handen van andere groepsvennootschappen. Het vennootschapsbelastingtarief op de Kaaimaneilanden bedraagt 3%.

In 2018 leent Holiday Holding Inc. € 1.000.000 uit aan Dutch Finance BV tegen een zakelijk rentepercentage van 4%. Deze lening houdt direct verband met een terugbetaling van kapitaal van € 1.000.000 van Dutch Finance BV aan Holiday Holding Inc. Aan de terugbetaling van kapitaal liggen geen zakelijke overwegingen ten grondslag.

Gevraagd:

- a. Zijn de rentekosten van € 40.000 aftrekbaar bij Dutch Finance BV?
- b. Is Dutch Finance BV verplicht om in haar administratie gegevens op te nemen waaruit blijkt dat de leningsvoorwaarden, die met Holiday Holding Inc. zijn overeengekomen, zakelijk zijn?

Leisure & Pleasure Ltd heeft € 2.000.000 kapitaal gestort in Holiday Holding Inc., die dit bedrag vervolgens heeft uitgeleend aan Dutch Pleasure BV. Dutch Pleasure BV heeft in 2018 voor € 2.000.000 50% van de aandelen gekocht in Belgium Pleasure Bvba, gevestigd te Brussel. In 2018 heeft Dutch Pleasure BV een zakelijke rente betaald van € 50.000 aan Holiday Holding Inc. Aan de schuld van Dutch Pleasure BV aan Holiday Holding Inc. liggen geen zakelijke overwegingen ten grondslag.

Gevraagd:

- c. Is de zakelijke rente van € 50.000 aftrekbaar voor Dutch Pleasure BV?
- d. Zou de zakelijke rente van € 50.000 aftrekbaar zijn indien Holiday Holding Inc. in Nederland zou zijn gevestigd, haar inkomsten enkel zouden bestaan uit voornoemde rente-inkomsten en zij ultimo 2017 nog een te verrekenen verlies had van € 1.500.000?

OPGAVE 5 (20 punten)

Holding Stevens BV gevestigd te Keulen (Duitsland) bezit vanaf 1 januari 2017 alle aandelen in Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV. Deze twee zustervennootschappen zijn in Nederland gevestigd. Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV wensen per 1 januari 2017 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te vormen.

Gevraagd:

- a. Geef onder vermelding van het artikel, lid en onderdeel van de wettelijke bepaling(en) aan of en in hoeverre Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV per 1 januari 2017 kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
- b. Ervan uitgaande dat Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting; wie wordt dan aangemerkt als moedermaatschappij in de fiscale eenheid?
- c. Stel dat Holding Stevens BV niet in Duitsland, maar in Nederland was gevestigd. Zouden in dat geval Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV per 1 januari 2017 kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting?

Ga voor het vervolg van de opgave ervan uit dat Holding Stevens is gevestigd te Keulen (Duitsland) en Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV per 1 januari 2017 zijn opgenomen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Stevens Rijwielfabriek BV heeft per 31 december 2016 een vordering op Stevens Spuiterij BV van nominaal € 500.000. Zij heeft deze vordering in 2016 terecht afgewaardeerd tot € 350.000.

Gevraagd:

- d. Wat is de fiscale consequentie voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar indien Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV per 1 januari 2017 worden opgenomen in een fiscale eenheid?
- e. Wat zijn de fiscale gevolgen indien Stevens Rijwielfabriek BV op 5 januari 2018 een pand met een boekwaarde van € 800.000 en een waarde in het economische verkeer van € 1.000.000, voor boekwaarde heeft overgedragen aan Stevens Spuiterij BV?

- f. Wat zijn de fiscale gevolgen indien Holding Stevens BV op 20 april 2018 10% van de aandelen in Stevens Rijwielfabriek BV verkoopt aan een derde en de waarde in het economische verkeer van het pand op dat moment € 1.100.000 bedraagt?

OPGAVE 6 (10 punten)

De heer Kroos bezit alle aandelen in Kroos BV en de heer Jansen bezit alle aandelen in Jansen BV. Kroos BV en Jansen BV zijn van plan om te gaan samenwerken. Gekozen zal worden voor de (gefaciliteerde) bedrijfsfusie van art. 14 Wet Vpb 1969, waarbij Kroos BV de onderneming van Jansen BV overneemt tegen uitreiking van eigen aandelen.

Gevraagd:

- a. Teken het structuurschema na de bedrijfsfusie.
- b. Dient voor de toepassing van de bedrijfsfusie een verzoek te worden ingediend bij de belastingdienst?